

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Condescendência Criminosa (art. 320 do CP)

O assunto do capítulo é o crime de CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA.

É um assunto curto, vou apresentar os principais fundamentos, expondo onde sua banca pode tentar “te pegar”.

Vamos começar já com o tipo penal:



Importante!

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Vamos construir, ponto a ponto, esse crime.

Primeiro Elemento – o SUJEITO ATIVO

O **sujeito ativo** (quem comete o crime) da condescendência criminosa só poderá ser o **funcionário público chefe**. Em outros termos, quem ostente posição hierarquicamente superior à do funcionário infrator, ou seja, **trata-se de um CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO “CHEFE”**.

Segundo Elemento – as CONDUTAS

Os **VERBOS** do crime são “**DEIXAR** de responsabilizar” ou “**NÃO LEVAR** ao conhecimento da autoridade competente”. Então o crime pune condutas OMISSIVAS, ou seja, pune a inércia (ausência de ação) **do chefe. É um CRIME OMISSIVO**.

Terceiro Elemento (O MAIS IMPORTANTE) – a INTENÇÃO (O DOLO)

Pense apenas no nome do crime, o funcionário público chefe é **CONDESCENDENTE (tolerante, indulgente)** com a **INFRAÇÃO** do subordinado.

Trata-se do famoso “**deixa quieto**”.

Assim, o **motivo (O DOLO)** do chefe NÃO RESPONSABILIZAR e de NÃO LEVAR ao conhecimento da autoridade competente deverá ser a **CONDESCENDÊNCIA, a TOLERÂNCIA**. Caso contrário, podemos estar diante de outro crime.

Quarto Elemento – a INFRAÇÃO do subordinado

Se juntarmos os três elementos, vemos que o funcionário público chefe, movido por indulgência (tolerância, condescendência), deixa de responsabilizar (ou de levar ao conhecimento da autoridade competente) o subordinado que comete **INFRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO**. Agora entra o quarto elemento.

Quando o tipo penal fala em “infração” do subordinado, refere-se a que tipo de infração? Crimes ou Infrações administrativas?

Ambos, desde que no exercício do cargo, tanto **infrações administrativas disciplinares**, quanto **crimes** praticados pelo funcionário público subordinado. Se o chefe foi condescendente, haverá o crime.

Importante ressaltar que a infração cometida pelo subordinado deve se dar **no exercício do cargo**.

Isso significa que o chefe “pode” tolerar infração do subordinado cometida fora da função. *Por exemplo, o chefe vê o subordinado “furtando” um objeto em uma loja (em um dia de folga, absolutamente fora das funções). Caso o chefe tolere a atitude do subordinado (não chama a polícia), não cometerá condescendência criminosa, porque a infração do subordinado ocorreu fora do exercício das funções.*

Acho que o crime está “construído”, vamos reler o tipo penal:



Importante!

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Para finalizar, vou dar uma dica para sua prova:

Sua banca vai tentar confundir **CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA** e **PREVARICAÇÃO**.

Isso porque os dois crimes falam de **SENTIMENTO**.

Na prevaricação um ATO DE OFÍCIO deixa de ser feito para SATISFAZER INTERESSE OU **SENTIMENTO PESSOAL**.

Na condescendência criminosa o CHEFE deixa de responsabilizar o subordinado por **sentimento de INDULGÊNCIA (TOLERÂNCIA)**.

Nos dois crimes, o agente deixa de realizar um ato de ofício (responsabilizar é um ato de ofício), ambos movidos por SENTIMENTO. **A diferença está na figura do CHEFE.**

Fique atento, falou em chefe que deixa de “denunciar”, de “responsabilizar”, de “punir”, de encaminhar “denúncia”, contra o subordinado, movido pelo sentimento de indulgência, é CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA.

É isso que você precisa saber.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

É UM CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO "CHEFE".

É UM CRIME OMISSIVO (VERBOS: "DEIXAR" ou "NÃO LEVAR")

O FUNCIONÁRIO PÚBLICO CHEFE É CONDESCENDENTE (tolerante, indulgente) COM A INFRAÇÃO DO SUBORDINADO.

O SUBORDINADO DEVERÁ TER COMETIDO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR OU CRIME NO EXERCÍCIO DO CARGO.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
